

מסורת הש"ס

(א) רש"ל מ"ו, ט [נערויפן ט. יומא מז.], א [נקמן מטג, (ד) וועלעל לז.], ה [נדברים כה], ו [ד"ה ומינ].



תורה אור השלם

1. וְכִי יִגַּח שׁוֹר אֶת אִשׁ או אֶת אִשָּׁה וְמוֹת סָקוּל יִשְׁקַל הַשׁוֹר וְלֹא יֵאָבֵל אֶת בְּשָׂרוֹ וּבִעַל הַשׁוֹר נָקִי:
שמות כא כח
2. וְכִי יִצְצוּ אָנָשִׁים וַיִּגְּפוּ אִשָּׁה הָרָה וַיֵּצְאוּ יָלְדֶיהָ וְלֹא יִהְיֶה אֶסּוֹן עָנֹשׁ יַעֲנֹשׁ בְּאִשֶּׁר יִשִּׁית עָלָיו בְּעַל הָאִשָּׁה וְהָרָן בְּפִלְלִים:
שמות כא כב



הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה גבי וכו' לא נפיק דמאש אלא מאנשים. כ"ב ס"א ועל בהמנח גרסי' אי מההוא ה"א זכר לחודיה וז"ג זכר ונשת בדושת נפק מאנשים:



גליון הש"ס

תוס' ד"ה כתב וכו' בדפ"י לעיל. דף לח ע"א תוס' ד"ה דל"כ:



מוסף רש"י

יעיבא. אורח' (נערויפן ט.).

שור שנגח ד' וה' פרק רביעי בבא קמא

פסוק מפרש את המעשה

מעשה רבצני. ברישא שקיל להו וכי הדר משכח זוטרי שקיל. הכא נמי אע"ג דרמיה גדולה אמר ליה ברישא כי הדר משכח ראיהה זוטרמי אמרה ניהליה: **מעשה זוטרי**. ברישא שקיל להו סבר דלמלא לא משכח אחריני וכי הדר משכח רבצני ולית ליה מנא כולי האי

דליחזקינהו לכולהו שדי זוטרי ושקיל

רבצני. ה"נ המית אמר ליה ברישא דאכתי לא הוה ידע ליה מילתא דעדיפא מיינה כי הדר משכח הן הדר ציה מקמייתא: **מדמי ולדות**. נגח את האשה ויאלו ילדיה: **כי ינאו אנשים**. ונגפו אשה הרה ולא שורים: **אף שורים**. דפטור להו קרא מועדים הוא דפטור אבל תמין ליחייבו: **כסב רחמנא ובעל השור נקי**. למימר דלא דרשין אנשים ולא שורים הדומין לאנשים אלא תם פטור ומועד חייב:

גבי נושא נמי. דקיימא לן [נקמן דף פו.ו.] שורו שצייש פטור ונפקא לן מכי ינאו אנשים יחדו איש ואחיו וקרבה אשת וגו' וקצותה את כפהס' ממון דהיינו צושת נימא הכי כו': **וכ"ס ה"ג**. דלרבי יוסי הגלילי משלם מועד ממון צושת: **אלא אביי ורבא דאמרי פרוויסהו**. להכי אכטריך דאי מדר"ע הוה אמינא אנשים ולא שורים הכי מידרש אנשים הוא דכי יש אסון בנאשה לא יענשו צדמי ולדות דקס ליה דברצה מיינה אבל שורים אפילו יש אסון יענשו צדמי ולדות דליכא צה חיוב מיתה כתב רחמנא כו': **אטו באסון סליא מילתא צכוונה סליא מילתא**. ואפילו יש אסון בנאשה יענשו אס נתכוין לחצירו דסצירא ליה לרב אלא כר' שמעון דאמר במס' סנהדרין צאלו הן הנשרפין (דף עט.) נתכוון להרוג את זה והרג את זה פטור ממיתה וחייב ממון ולית ליה דתנא דבי חזקיה דאמר לא חלקת צו צין מתכוין לשאין מתכוין לחייבו ממון אלא לפוטרו ממון ולא יהיה אסון דקרא בחצירו קדריש ליה אס אין אסון בחצירו אפילו יש אסון בנאשה יענש וכיון דאנשים אהיכא דיש אסון נמי יענשו אשתכח דלמעטי שורים צין ציש אסון צין צשאין אסון ובעל השור נקי למה לי: ונימא

מב.

הא תם מיחייב. לא צעי למימר תם שמחויב ממה שהמועד פטור דאטו משום דאייעד יהיה פטור יותר אלא ה"ק דמועד יהיה פטור שלא לחייצו צהעדהא יותר מתם והא דקאמר יציצא צארעא משום דז תמות הקל שאין משלם אלא מגופו חייב דז מועדת לא כ"ש:

כתב רחמנא בעל השור נקי דפטור. ואכטריך למיכתב אנשים דאי לא כתב אלא בעל השור נקי הוה מוקמינן נקי מחלי כופר והוה מחייצין צין תם צין מועד צדמי ולדות אבל השתא דכתיב אנשים למעוטי מועד אית לן לאוקמי פטור דנקי אתם דלא להוי יציצא צארעא וכו': **כתב רחמנא בעל השור נקי תם פטור ומועד חייב**. ונקי מדמי ולדות דקתני לאו לפוטרו מדמי ולדות אכטריך אלא כלומר דוקא תם פטור מדמי ולדות ואי לא כתב אנשים כלל הוי פטרינן נמי צמועד דלא מחייב הכתוב צמועד אלא צמקוס שחייב תםס *דכפירשמי לעיל (לח.) ולהכי כתב אנשים דליתי נקי לגלויי עליה דלא משתעי אנשים ולא שורים אלא תםס והא דתניא צהחובל [נקמן דף פו.] שור אין משלם אלא נזק ופטור מדמי ולדות משמע דאייירי צמועד דמשלם נ"ש ועוד דומיא דאדם ואפילו הכי פטור מדמי ולדות ההיא כר"ע אחיא:

גבי צושת נמי נימא הכי אנשים כו'. דגבי צושת כתיב כי ינאו אנשים יחדו איש ואחיו דמאיש צעמיתו לא נפקא אלא זכר לחודיה וריפוי ושת נפקא מהוה כדאמרינן צהמניח (לעיל דף נד.) ואפילו לר"ע דמאיש צעמיתו נפקי כולהו מודה הוא דצושת לא נפיק מיינה אלא זכר וריפוי ושת שרגילין להיות ע"י חצלה דומיא דתניתא מוס אבל צושת דרגיל להיות רוב פעמים צלא חצלה לא נפיק מאיש אלא מאנשים (ס.) וא"ת וריפוי ושת צין לר"ע וצין לרבנן לילף מאנשים דכתיב גבי ריפוי ושת וכי יריצון אנשים וי"ל דקיס ליה לגמרא דההוא אנשים אתא לדרשא אחרינא ומחאי טעמא נמי א"ש דלא פריך גבי ריפוי ושת נמי נימא הכי אבל ההוא דצושת קיס לן דלמעוטי שורים אתא והא דלא פריך

גבי זכר נמי נימא הכי דכתיב איש צעמיתו ולא שור צעמיתו שור דומיא דאיש כו' משום דנימא ליה למפרך מקרא דאנשים דומיא דההיא דאייירי צה: **בצוונה תליא מילתא**. פ"ה דס"ל כר"ש דאמר צאלו הן הנשרפין (פנהדרין דף עט. ושס) נתכוון להרוג את זה והרג את זה פטור ממיתה וכיון דפטור ממיתה חייב צדמי ולדות דלית ליה דתנא דבי חזקיה וקסה לר"י וכי היה תמה רב אלא צר אהבה על אביי ורבא אס סבורין כרבנן ועוד דלריכא למימר דרב אלא וצרייתא דרב חגי דרומאה פליגי אתנא דבי חזקיה וה"ל למפרך הכא כדפריך רבא עליה דרב דימי פרק אלו נערות (כתצות דף לה. ושס.) ומי איכא מאן דלית ליה דתנא דבי חזקיה ונראה לר"י דרבא ואביי לא היו פוטרינ שורים מדמי ולדות מנקי אלא דוקא היכא דלא נתכוונו לאשה דומיא דאנשים דמשתעי צהו קרא אבל נתכוון לאשה ענמה חייב מדלא קאמר אנשים אין אסון יענש הא יש אסון לא יענש צין נתכוונו זה לזה צין לא נתכוונו זה לזה אלא לאשה ענמה ולא שורים דצין הכי וצין הכי יענש כתב רחמנא בעל השור נקי דפטור וזהו משמע שפיר דפטור צכל ענין אלא ודאי צנתכוונו לאשה ענמה חייצין לאציי ורבא ואע"ג דצאנשים פטרי טפי כשמתכוונים לאשה היינו משום דשייך צהו קס ליה דברצה מיינה אבל צשור לא שייך ופריך רב אלא צר אהבה והא ע"כ צכוונה תליא מלתא לרבי דדריש צהנשרפין (פנהדרין דף עט. ושס) ונתתה נפש תחת נפש ממון ולית ליה לא חלקת צין מתכוין לשאין מתכוין לענין דמי הנהרג וסובר רב אלא דהוא הדין לענין דמי ולדות דכיון דגלי קרא שיש לחלק צין מתכוין לשאין מתכוין לענין דמי הנהרג לא נלמוד עוד שום פטור ממון כשאין מתכוין מכה הקישא ואע"ג דאית ליה הקישא לענין שאר דברים וא"כ לדידיה אנשים אפילו יש אסון בנאשה יענשו ולדידיה יש לנו לפטור בשורים אפילו נתכוונו לאשה שאי אפשר לרבי לדרוש אלא כמו שדורש אחרי כן ומדרכי נשמע לכולהו תנאי שלא מצינו מחלוקת זה צייניהס ואציי ורבא סצירי להו דדוקא למאי דגלי קרא כגון לדמי הנהרג לרבי גלי אבל צשאר ממון לא גלי וכן מוכח צהפריה [נקמן דף מט.] דאציי ורבא סצירי להו שהוא חייב צשורים כשנתכוין לאשה ענמה דתנן שור שהיה מתכוין לחצירו והכה אשה ויאלו ילדיה פטור מדמי ולדות ודייקין צגמרא טעמא דנתכוין לחצירו אבל נתכוין לאשה משלם נימא תהוי תיובתא דרב אלא צר אהבה משמע דלרבא ואציי ניחא דמחייבי ומתניתין דהחובל (נקמן דף פו.) דפטור שור מדמי ולדות דוקא כשלא נתכוין לחצירו דומיא דאנשים דקרא:

	עין משפט גר מצוה
	
גג א ב מיי פייח מהלי מקי ממון הלכה ג: גר ג ד ה מיי פ"ד מהלכות חובל ומזיק הלכה ה ו סמג עשין ע טוש"ע ח"מ סי' תכג פעיף א וסעיף ד:	